



Fidelity Private Shares®

Финансовые документы NVCA: руководство для основателей стартапов

Автор: [Fidelity Private Shares](#)

Опубликовано: 24 января 2023 г.

Обновлено: 26 августа 2025 г.

Содержание Что такое типовые юридические документы NVCA? ▼

Формы NVCA могут упростить жизнь всем, кто участвует в зачастую сложном процессе венчурного финансирования. Этот стандартизированный набор финансовых документов помогает сэкономить время и наладить взаимодействие между руководителями стартапов, инвесторами и юристами.

Понимание структуры и назначения этих документов крайне важно для любого стартапа, готовящегося к [акционерному финансированию](#).

Большинство венчурных сделок начинается с [проспекта](#), короткого документа объемом не более 10 страниц, в котором изложены условия сделки между инвестором и основателем. Также прилагается набор финансовых и юридических документов — иногда на 100 и более страниц, — которые необходимо подписать, чтобы урегулировать все нюансы.

Легко представить, насколько сложными могут быть эти документы, учитывая уникальные условия каждой сделки и различия в предпочтениях в зависимости от отрасли, этапа и инвестора.

В таких случаях на помощь приходят формы NVCA. Стартапы могут сэкономить тысячи долларов на юридических услугах и быстрее заключать сделки, если сами изучат процесс NVCA.

Fidelity

вам заключить сделку за недели, а не за месяцы.

Что такое типовые юридические документы NVCA?

Документы NVCA — это набор [стандартизированных юридических документов](#), которые отражают отраслевые стандарты венчурного капитала и служат руководством при заключении сделок.

Формы NVCA служат основой для переговоров и определяют условия инвестирования как для венчурных инвесторов, так и для стартапов. По сути, это дорожная карта для эффективного и быстрого закрытия сделки.

The [Национальная ассоциация венчурного капитала](#) (NVCA), основанная в 1973 году, является создателем этих типовых форм. NVCA представляет интересы как венчурных компаний, так и основателей стартапов.

Преимущества форм NVCA

Использование стандартизированного набора документов дает множество преимуществ.

Типовые документы NVCA:

- Снизить юридические издержки и сократить сроки заключения сделок по долевого финансированию
- Защитить интересы как венчурного инвестора, так и стартапа/предпринимателя
- Предоставить разъяснения по доступным условиям и вариантам финансирования
- Способствовать единообразию и стандартизации в мире венчурного инвестирования и стартапов

Поскольку типовые документы стандартизированы, они не уникальны. Теоретически стартапы и венчурные инвесторы должны иметь возможность составлять эти документы самостоятельно, чтобы юристы могли сосредоточиться на более сложных аспектах сделки.

Есть ли недостатки у документов NVCA?

Основателям стартапов важно понимать процесс NVCA. Правильная организация процесса может гарантировать, что вы начнете с хорошей ноги после закрытия раунда финансирования.

Индустрия венчурного капитала тратит 200 миллионов долларов в год на юридические услуги, связанные с заключением раундов финансирования. Большинство раундов акционерного финансирования занимают [6–9 месяцев](#) — это дорогостоящее время, которое может замедлить рост масштабируемого стартапа.

Слишком часто отрасль возвращается к [неэффективной модели](#). Стартапы тратят тысячи долларов венчурных инвестиций на оплату юридических услуг по оформлению документов. Опытные юристы выставляют счета за монотонную работу по оформлению документов, а не за те юридические услуги, которые они могли бы оказать. Деньги, предназначенные для найма новых сотрудников и расширения бизнеса, вместо этого тратятся на бумажную волокиту.

The 5 Primary NVCA Model Documents for Equity Financing

To this point, we've only referred to NVCA forms as a whole. Let's explore five of the most essential documents within the NVCA set.

This list doesn't include every single form — we've got a [more robust list of equity financing documents](#) — but it's meant to give you an overview:

1.) Charter or Certificate of Incorporation

Prior to an initial NVCA document process, the founder(s) of the company likely owns 100% of the shares. Whenever a new class of stock is created, or the number of shares increases, your company's Certificate of Incorporation will need to be amended, and you'll likely file for status as a [Delaware C corporation](#).

This certificate/charter will establish the rights of [preferred and common stockholders](#) and the conditions required to allow further financing rounds.

The charter is the only publicly filed of the five documents.

2.) Stock Purchase Agreement (SPA)

In exchange for their capital, your venture capital partner will receive company stock. The Stock Purchase Agreement will detail what investors are purchasing, including how many shares and at what price.

The SPA will specify prerequisites for closing the round. It also includes a [disclosure schedule](#), an important document that lists information on company details such as intellectual property, pending legal action, debts, etc. Think of this as educating your investors on everything they should know about your company.

3.) Voting Agreement

This NVCA form identifies the company's board members, and details the rights that accompany a board seat. The voting agreement can also include [drag-along rights](#), which give a majority shareholder the right to force a minority shareholder to join in on a sale.

4.) Investor Rights Agreement (IRA)

As the name suggests, the Investor Rights Agreement outlines key clauses for your VC firm. These can include:

- Registration rights: Entitle investors to require that a company list the shares publicly so that the investor can sell them
- Preemptive rights: Grant investors the right to participate in future financing rounds and IPOs
- Information rights: Give investors access to the company's periodic financial statements
- Observer rights: Allow investors to observe board meetings, even if they are not on the board

5.) Right of First Refusal and Co-Sale Agreement (ROFR)

The Right of First Refusal restricts a founder or key shareholder from selling shares to a third party without first offering their shares to their co-investors. Similarly, the Co-Sale Agreement gives investors the right to "tag along" in any future equity sales; they get the same deal terms as the party that's initially selling shares.

Automating your NVCA Forms

As you prepare for your next round of equity financing, it's important to consider the points of negotiation and to accurately complete your NVCA forms. However, as we've discussed, these forms aren't snowflakes. You can find a way to be efficient and expedient, without pouring in extra hours and dollars on legal fees.

Shoobx, the [automated equity financing](#) platform, offers NVCA templates that allow for flexibility while drafting for any transaction, ranging from a straightforward seed round to a complex later-stage deal. Shoobx does the document generation for you — storing important docs in an automated data room and automatically syncing updates with your cap table.

Founders can complete a full set of NVCA documents based on company structure and pro forma in no time. That frees up your lawyer's time to refine the more complicated aspects of the deal. Shoobx users have closed rounds in as little as 14 days while saving thousands in legal fees.

Need help generating a full set of NVCA forms or Series Seed documents? Learn how Shoobx's [automated equity financing](#) solution can help you draft and execute your fundraising documents so you can close your next round in weeks, not months.

Fidelity does not provide legal or tax advice. The information herein is general in nature and should not be considered legal or tax advice. Consult an attorney or tax professional regarding your specific situation.

A link to third-party material is included for your convenience. The content owner is not affiliated with Fidelity and is solely responsible for the information and services it provides. Fidelity disclaims any liability arising from your use of such information or services. Review the new site's terms, conditions, and privacy policy, as they will be different from those of Fidelity's sites.

1093329.1.0

Related resources

Equity Financing Documents: The Legal Agreements Behind Your Financing

Fidelity Private Shares

[Read now](#)

Equity financing rounds should close in days. Here's why they don't.

Fidelity Private Shares

[Read now](#)

Company Fundraising: An Introduction to Venture Debt

Fidelity Private Shares

[Read now](#)

Interested in learning more?

Fidelity helps companies position themselves for successful equity financings and exits by combining holistic equity management, corporate governance, fundraising tools, and documentation into a single collaborative platform.

[Schedule a Demo](#)



Cap Table

[What is a cap table?](#)

[Free cap table template](#)

[Common cap table mistakes](#)

[Get cap table software](#)

409A Valuation

[What is a 409A valuation?](#)

[Guide to 409a Valuations](#)

[What is fair market value?](#)

[Get a 409A valuation](#)

Startup Fundraising

[Top venture capital trends report](#)

[Fundraising due diligence checklist](#)

[Keys to VC fundraising success](#)

[Equity financing vs. debt financing](#)

Resources

[Fidelity Private Shares blog](#)

[Support articles](#)

[Free guides and reports](#)

[Incorporation services](#)

Fidelity Private Shares LLC provides cap table management and other administrative services to private companies and their equity compensation plans.

Fidelity does not provide legal or tax advice. The information herein is general in nature and should not be considered legal or tax advice. Contact an attorney or tax professional regarding your specific situation.

Third parties mentioned and Fidelity Private Shares LLC are not affiliated

Fidelity Private Shares LLC.

